

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6144/2538

กรมตำรวจ
บริษัท เท็คโนติค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 472, มาตรา 595

ป.วิ.พ. มาตรา 93

เอกสารหมายเลข.3ที่จำเลยอ้างเป็นเพียงสำเนาภาพถ่ายเอกสารซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจรับรองได้รับรองถูกต้องแล้วหรือโจทก์ตกลงว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวถูกต้องแล้วทั้งไม่ปรากฏว่าต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นจึงไม่อาจรับฟังสำเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวได้ โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยต่อเรือตรวจการและรับเรือแล้วแต่เรือชำรุดเสียหายโจทก์ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมเป็นเงิน1,159,330บาทและเรือพิพาทชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้จนถึงวันซ่อมเสร็จประมาณ4ปีเสียหายเป็นเงิน300,000บาทดังนี้เมื่อเรือพิพาทชำรุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่โจทก์มุ่งจะใช้ตามปกติจำเลยซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา595ประกอบด้วยมาตรา472

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2524 โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยต่อเรือตรวจการณ์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความยาว 60 ฟุตจำนวน 5 ลำ ขนาดความยาว 86

ฟุต จำนวน 2 ลำ รวมราคา 96,050,000 บาท เริ่มทำงานจ้างตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2524 และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2526 โดยมีข้อตกลงในสัญญาข้อ 6. ว่า เมื่องานเสร็จแล้วผู้ว่าจ้างรับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้น กับเรือภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่รับมอบงาน ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายดังกล่าวเกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้วัสดุสิ่งของไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่คิดค่าวัสดุ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้าง อีก ถ้าผู้รับจ้างไม่แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือ เริ่มแก้ไขแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้ ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทนจำนวนที่ว่าผู้ว่าจ้างต้องเสียไป จำเลยทำงานล่าช้าและส่ง มอบเรือตรวจการณ์ทั้ง 7 ลำ ให้โจทก์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์นำเรือ ตรวจการณ์ทั้ง 7 ลำ ไปใช้ในราชการให้หมายเลขประจำเรือเป็น 612, 613, 614, 615, 616, 810, 811 ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2527 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่จำเลยจะ ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องและความเสียหายตามสัญญา โจทก์นำเรือ ตรวจการณ์หมายเลข 616 ใช้ปฏิบัติหน้าที่เครื่องยนต์ด้านซ้ายของเรือเกิดชำรุดเสีย หายใช้การไม่ได้ สาเหตุเพราะจำเลยใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีอุปกรณ์ระบายความร้อน ภายในเครื่องยนต์ไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิในประเทศไทยทำให้อุณหภูมิของน้ำจืดที่ หมุนเวียนในเสื้อสูบของเครื่องยนต์สูงเกินระดับจำเป็น กล่าวคือ หม้อดับความร้อน น้ำจืด (คูลเลอร์) กับหม้อดับความร้อนของอากาศ (แอร์คูลเลอร์) เป็นแบบรูทางน้ำ ทะเลผ่านแบนเล็กน้ำทะเลผ่านมาดับความร้อนน้ำจืดและอากาศไม่เพียงพอ จำเลยได้ เปลี่ยนหม้อดับความร้อนอากาศเป็นแบบรูปกลมโตกับเรือตรวจการณ์ลำอื่น ๆ ในรุ่น เดียวกันทำให้น้ำทะเลผ่านคล่องตัวขึ้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนให้กับเรือตรวจการณ์ หมายเลข 616 นอกจากนี้ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ซ้ายลูกสูบที่ 2 เกิดอุดตัน หรือ

บิตเบนหัวฉีด น้ำมันหล่อลื่น หรือฉีดน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอและน้อยกว่าลูกสูบอื่น ๆ อันมีผลต่อเนื่องจากการระบายความร้อนน้ำจืดในเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ ทำให้ อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นสูงขึ้นเกินระดับที่กำหนด เป็นผลให้น้ำมันหล่อลื่นมีความฝืด ลดลงการเสียดสีมีความฝืดมากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด ลูกสูบซึ่งเป็นโลหะผสม ขยายตัว อัดติดแน่นกับกระบอกสูบก้านสูบขาดการบังคับ จึงกระแทกปลอกสูบและ เสื่อสูบแตกชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ สาเหตุทั้งสองประการเกิดขึ้นเพราะจำเลย บกพร่องไม่แก้ไขระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ โจทก์แจ้งให้จำเลยแก้ไข เครื่องยนต์หลายครั้ง จำเลยทราบแล้วเพิกเฉย วันที่ 18 กันยายน 2530 โจทก์ทำ สัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ต่อเรือสายชลให้ซ่อมเรือตรวจการณ์หมายเลข 616 จำนวน 228 รายการเป็นเงิน 1,659,000 บาท เป็นการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิด จากความบกพร่องของจำเลยจำนวน 109 รายการเป็นเงิน 1,159,330 บาทนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2527 ซึ่งเป็นวันที่เครื่องยนต์เสียใช้การไม่ได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2531 ซึ่งเป็นวันที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ต่อเรือสายชลซ่อมเรือเสร็จและส่ง มอบให้โจทก์นับเป็นเวลาเกือบ 4 ปี โจทก์ไม่อาจใช้เรือออกตรวจสืบสวนปราบปราม ได้ ขอดิดค่าเสียหายส่วนนี้ 300,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 1,459,330 บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยชำระค่าเสียหายแล้วแต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย จำนวน 1,459,330 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์จ้างจำเลยต่อเรือตรวจการณ์พร้อมอุปกรณ์ จำเลยได้ส่ง มอบเรือให้แก่โจทก์ตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์นำเรือทั้ง 7 ลำ ไปใช้ในราชการของโจทก์แล้ว แสดงว่าโจทก์รับมอบเรือไปโดยไม่อิดเอื้อน ที่โจทก์ อ้างว่าจำเลยนำเครื่องยนต์ดีเซลที่มีอุปกรณ์ระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ไม่ เหมาะสมกับอุณหภูมิของประเทศไทยมาติดตั้งกับเรือตรวจการณ์หมายเลข 616 ทำให้เกิดความร้อนในเครื่องยนต์สูงและมีผลต่อเนื่องไปถึงระบบหล่อลื่นของ

เครื่องยนต์ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้น ไม่เป็นความจริงเพราะ
เครื่องยนต์ดีเซลที่จำเลยนำมาติดตั้งกับเรือตรวจการณ์หมายเลข 616 นั้นเหมาะสม
แล้ว แต่ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากโจทก์ฯ นำเรือไปใช้โดยมิให้จำเลยตรวจสอบ
ก่อน และโจทก์ฯ ใช้เรือโดยมิได้ดูแลบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามปกติ ซึ่งเป็นความผิด
ของโจทก์เอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามก็ตีกรณีที่ความชำรุดบกพร่องที่จำเลยต้อง
ซ่อมแซม จำเลยได้จัดการซ่อมแซมและส่งมอบเรือให้โจทก์รับไปแล้วโดยไม่ติดเงื่อนไข
การที่โจทก์จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ต่อเรือสายชลทำการซ่อมแซมเรือ โจทก์ไม่ได้แจ้ง
ให้จำเลยทราบและระยะเวลาที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว ค่าซ่อมแซมเรือที่
โจทก์เรียกมาสูงเกินความเป็นจริง ส่วนค่าขาดประโยชน์ 300,000 บาทโจทก์ได้รับ
เรือไปใช้ประโยชน์ในราชการของโจทก์แล้วเมื่อเกิดความเสียหายเพราะโจทก์มิได้
ดูแลบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามปกติจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ความชำรุด
บกพร่องเกิดขึ้นพ้นกำหนด 1 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า จำเลยยังมีได้ซ่อมแซมเครื่องยนต์ด้าน
ซ้ายซึ่งชำรุดบกพร่องของเรือพิพาทข้อนี้โจทก์มีพันตำรวจเอกคำนวน แพทย์สมาน
ผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นรองผู้บังคับการกองพลาธิการของโจทก์ ร้อยตำรวจเอกบรรจง
อยู่ยิ่ง รองสารวัตรงานจัดหาของ กองกำกับการ 1 กองพลาธิการของโจทก์ กับพัน
ตำรวจเอกเกียรติกิจ้อง นันทกิจรองผู้บังคับการตำรวจน้ำของโจทก์เป็นพยานเบิก

ความได้ใจความรวมกันว่า เรือพิพาทเกิดชำรุดบกพร่อง โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบ
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 5 และจำเลยได้มีหนังสือลงวันที่ 29 สิงหาคม
2528 ถึงโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 10 ว่า ความเสียหายของโจทก์จำเลยไม่ต้องรับ
ผิดชอบ เมื่อจำเลยไม่ยอมซ่อมแซมเรือโจทก์จึงจ้างช่างอื่นมาซ่อมแซมจำเลยนำสืบโดย
อ้างนาวาเอกพิเศษนิรันดร์ ชิตานนท์เป็นพยานปากเดียวว่าโจทก์ได้คืนหนังสือคำ
ประกันตามสัญญาว่าจ้างเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 (เอกสารหมายเลข 7) ให้จำเลย
แล้วปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 1.1 1.2 จำเลยทำหนังสือคำประกันให้โจทก์
ไว้หลายฉบับ โดยเอกสารหมายเลข 1.1 1.2 เป็นฉบับสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญเพราะต้อง
ใช้ในการส่งมอบเรือและเบิกจ่ายเงินค่าเรือภายหลังที่จำเลยส่งมอบเรือพิพาทให้โจทก์
และเกิดชำรุดบกพร่องจำเลยได้ซ่อมแซมเรือพิพาท ให้โจทก์แล้ว ปรากฏตามสำเนา
ภาพถ่ายหนังสือเอกสารหมายเลข 1.3 เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 93 บัญญัติว่า การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับ
เอกสารเท่านั้น เอกสารหมายเลข 1.3 เป็นเพียงสำเนาภาพถ่ายเอกสารซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้
มีอำนาจรับรองได้รับรองถูกต้องแล้ว หรือโจทก์ตกลงว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวถูก
ต้องแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหายหรือถูกทำลายโดย
เหตุสุดวิสัย หรือไม่สมารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นจึงไม่อาจรับฟังสำเนา
ภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวได้ ส่วนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวจำเลยได้ขอให้ศาลชั้นต้น
ออกคำสั่งเรียกไปยังกองบังคับการพลธิการของโจทก์ ผู้บังคับการกองพลธิการของ
โจทก์ตอบศาลชั้นต้นตามหนังสือลงวันที่ 6 มีนาคม 2534 ว่า ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือ
ดังกล่าว ซึ่ง ศาลชั้นต้นได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้ว เอกสารหมายเลข 1.3 เป็นเอกสารที่
จำเลยอ้างว่าพลตำรวจตรีประเสริฐ คุณะศรีเป็นผู้ทำขึ้น แต่จำเลยมิได้นำพลตำรวจ
ตรีประเสริฐมาเบิกความรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารแต่อย่างใด นาวาเอก
พิเศษนิรันดร์ก็เบิกความแต่เพียงว่าได้ขอถ่ายภาพเอกสารหมายเลข 1.3 มาเท่านั้น ไม่ชัด
แจ้งว่าถ่ายมาจากใครเมื่อใด และนาวาเอกพิเศษนิรันดร์เองก็ไม่มีรู้จักพลตำรวจตรี

ประเสริฐ พยานหลักฐานของจำเลยจึงเลื่อนลอยข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่าเอกสารหมายเลข 3 มีต้นฉบับเอกสารที่แท้จริง ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าโจทก์ได้คืนหนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข 1 ล.2 ให้จำเลยแล้ว เห็นว่า หนังสือคำประกันเอกสารหมายเลข 1 ล.2 เป็นหนังสือคำประกันซึ่งจำเลยขอให้ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จำกัดการรับเงินตามสัญญางวดที่ 9 และงวดที่ 10 ไม่ใช่หนังสือคำประกันตามสัญญาเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 3 และตามเอกสารหมายเลข 1 ล.2 นางพัชรินทร์ หงษ์สุวรรณเจ้าหน้าที่ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด รับไว้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2527 แต่จำเลยส่งมอบเรือพิพาท ให้โจทก์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 จึงเป็นการส่งมอบเอกสารหมายเลข 1 ล.2 คืนหลังการส่งมอบเรือพิพาทเพียง 2 เดือนเศษ ซึ่งเป็นเวลาที่จำเลยยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาเอกสารหมายเลข 7 ข้อเท็จจริงจึงไม่พอฟังได้ว่าการที่จำเลยส่งมอบเอกสารหมายเลข 1 ล.2 คืนแสดงว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาเอกสารหมายเลข 7 ครบถ้วนแล้ว โจทก์มีพยานบุคคลและพยานเอกสารยืนยันว่า จำเลยยังไม่ได้ซ่อมแซมเรือพิพาทพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ส่วนพยานหลักฐานของจำเลยขัดต่อเหตุผลไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือดังวินิจฉัยข้างต้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยยังไม่ได้ซ่อมแซมเรือพิพาทให้โจทก์

ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายโจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่ต่อเรือสายชลซ่อมแซมเรือพิพาทตั้งแต่รายการที่ 15 ถึง 123 เป็นเงิน 1,159,330 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 และเรือพิพาทชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ จนถึงวันซ่อมแซมเสร็จเป็นเวลาประมาณ 4 ปี ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 300,000 บาท เห็นว่า ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 6 จำเลยมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าซ่อมแซมดังกล่าวให้โจทก์ และเมื่อเรือพิพาทชำรุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่โจทก์มุ่งจะใช้ตามปกติ จำเลยซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 595 ประกอบด้วยมาตรา 472 ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมา 300,000 บาท เหมาะสมแก่พฤติการณ์ใน

คดีแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบว่า โจทก์ได้แจ้งให้จำเลย
ชำระค่าเสียหายแล้วจำเลยไม่ชำระ จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยให้
โจทก์ในระหว่างผิดนัดด้วย แต่โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง จึงกำหนดให้เท่าที่
โจทก์ขอ

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 1,459,330 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ